

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 433/2532

นายประทีน วิธิสินธุ์

โจทก์

นางยุพิน สาดสุข

จำเลย

นางยุพิน สาดสุข จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 128)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 46,000 บาทแก่โจทก์พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จ (เฉพาะดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องคือวันที่ 5 มิถุนายน 2528 ต้องไม่เกินจำนวนที่ โจทก์ขอคือ 1,600 บาท)

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินตามสัญญากู้ยืมหมาย จ.3 จำนวนเงิน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 23 เมษายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จสิ้นให้แก่โจทก์ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 122,121)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลักทรัพย์ มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 98,107)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับเงินจำนวน 96,000บาทที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 23 เมษายน 2528 เป็นเวลา 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับเงินจำนวน 96,000บาทที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 23 เมษายน 2528 เป็นเวลา 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ